Libertad y Orden
República de Colombia

República de Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES
- ANLA –
AUTO N° **000858**
(27 FEB. 2024)

"POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO AMBIENTAL"

La Coordinadora del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales adscrito a la Oficina Asesora Jurídica de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA

En uso de las facultades legales establecidas en la Ley 99 de 1993 y en la Ley 1333 de 2009, así como de las conferidas por el Decreto - Ley 3573 de 2011, modificado por el Decreto 376 de 2020, y de las asignadas mediante la Resolución No. 2814 del 04 de diciembre de 2023[1], la Resolución 2829 del 5 de diciembre de 2023, y

CONSIDERANDO:

I. Asunto por decidir

De conformidad con el seguimiento efectuado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (en adelante ANLA) y teniendo en cuenta el Concepto Técnico N° 7030 del 24 de octubre de 2023, se inicia un procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad SUELOPETROL C.A. SUCURSAL COLOMBIA (en adelante SUELOPETROL), con NIT 900.306.892[2], por los hechos acaecidos en el marco del proyecto "*Área de perforación exploratoria Lla-61"* (en adelante el proyecto) con jurisdicción del municipio de Paz de Ariporo (Casanare).

II. Competencia

La ANLA es competente para iniciar, adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, teniendo en cuenta que es la autoridad facultada para otorgar y efectuar seguimiento al instrumento ambiental del presente proyecto.

---

[1] "Por la cual se crean los Grupos Internos de Trabajo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se asignan funciones y se dictan otras disposiciones"
[2] La cual figura como "activa" en la verificación de la página web del Registro Único Empresarial – RUES.

Dicha facultad le fue transferida del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante MADS o "el Ministerio"), de acuerdo con la desconcentración administrativa prevista en los numerales 1°, 2° y 7° del artículo 3° del Decreto 3573 de 2011, en concordancia con lo previsto en el artículo 2 de la Ley 1333 de 2009, siendo por ende competente para el ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental que pueda derivarse de los hechos sucedidos en ejecución de este proyecto.

En relación con el procedimiento ambiental sancionatorio, la Resolución N° 2814 del 4 de diciembre de 2023, emanada de la Dirección General de la ANLA, asignó como funciones al Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales las siguientes: *"3. Adelantar oportunamente las indagaciones preliminares, investigaciones y/o actuaciones sancionatorias en contra de las personas naturales o jurídicas, cuando las subdirecciones técnicas de la Entidad a través de sus coordinadores pongan en su conocimiento mediante concepto técnico una posible infracción ambiental. (…), 4. (…) Proyectar, revisar y suscribir con oportunidad los actos administrativos de impulso y preparatorios, comunicaciones y oficios propios de la actuación preliminar, investigativa y sancionatoria, los de reconocimiento de terceros intervinientes de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 1333 de 2009, así como resolver recursos de reposición contra los autos que niegan pruebas y, las demás actividades administrativas que deban surtirse con ocasión del ejercicio de la potestad sancionatoria ambiental".*

III. Antecedentes relevantes de la actuación administrativa

Antecedentes permisivos – LAM5814

3.1 Mediante la Resolución N° 276 del 22 de marzo de 2013, la ANLA otorgó licencia ambiental a SUELOPETROL, para el proyecto denominado "Área de Perforación Exploratoria Lla-61".

3.2 Por medio del Auto N° 61 del 7 de enero de 2015, la ANLA autorizó el cambio de razón social de la empresa SUELOPETROL C.A. S.A.C.A., SUCURSAL COLOMBIA por el de SUELOPETROL C.A. SUCURSAL COLOMBIA.

3.3 Mediante los Autos N° 372 del 10 de febrero de 2016, 4935 del 9 de julio de 2019 y Acta N° 205 del 5 de agosto de 2020, esta autoridad ambiental efectuó seguimiento y control ambiental al proyecto, cuyos insumos técnicos fueron los Conceptos Técnicos N° 6657 de 2015, 7640 de 2018 y 3414 del 5 de junio de 2020, respectivamente.

3.4 A través del Concepto Técnico N° 3739 del 30 de junio de 2022, el equipo técnico de esta autoridad evaluó el período de seguimiento comprendido entre el 2 de junio de 2020 al 1 de junio de 2022, los Informes de Cumplimiento Ambiental N° 6, 7 y la visita de seguimiento realizada al proyecto entre el 6 y 8 de junio de 2022. Dicho concepto técnico fue el insumo técnico del Acta N° 459 del 29 de julio de 2022.

3.5 Por medio de los radicados N° 2022066446-1-000 del 7 de abril de 2022, 2022171860-1-000 del 8 de agosto de 2022 y 2023056982-1-000 del 21 de marzo de 2023, un representante anónimo reiteró a esta autoridad la solicitud de visita de seguimiento para verificar la situación ambiental del pozo OMI-3; la Procuraduría General de La Nación remitió queja interpuesta por remitente anónimo quien pidió realizar una visita inmediata al bloque Lal-61 para que se verificara la situación, y la empresa Casanareña de Evaluación y Control de Impactos Ambientales S.A.S., solicitó la realización de una visita técnica ocular para verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales por parte de la empresa.

3.6 A través del Concepto Técnico de Seguimiento N° 3899 del 30 de junio de 2023, esta autoridad ambiental evaluó el período de seguimiento comprendido entre el 14 de junio de 2022 al 31 de mayo de 2023, el Informe de Cumplimiento Ambiental N° 8 y la visita de seguimiento ambiental realizada al proyecto entre el 6 y 8 de junio de 2023, concepto que fue el insumo del Auto N° 8018 del 29 de septiembre de 2023.

Antecedentes Sancionatorios - SAN0290-00-2023

El Grupo Norte Orinoquía, mediante el memorando N° 20234405260373 del 23 de noviembre de 2023, remitió a la Oficina Asesora Jurídica el Concepto Técnico N° 7030 del 24 de octubre de 2023, con la finalidad de que se evaluara la procedencia de iniciar un procedimiento sancionatorio ambiental en contra de SUELOPETROL, por incumplimiento a la normatividad ambiental.

IV. Consideraciones jurídicas

El artículo 79 de la Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger su diversidad e integridad planificando "*el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución"* además de *"prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados*".

El artículo 8 y el numeral 8 del artículo 95 de la Carta Política señalan como obligación del Estado y de las personas la protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación y la conservación de un ambiente sano; así mismo, el artículo 58 *ibídem* determina que *"la propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica".*

Por su parte, la Ley 1333 de 2009 "*por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones*", determina la titularidad de la potestad sancionatoria ambiental en el Estado, a través de las autoridades

ambientales de acuerdo con sus respectivas competencias, y define en su artículo 5 como infracción ambiental: *" toda acción u omisión que constituya violación de las normas contenidas en el Código de Recursos Naturales Renovables, Decreto-ley 2811 de 1974, en la Ley 99 de 1993, en la Ley 165 de 1994 y en las demás disposiciones ambientales vigentes en que las sustituyan o modifiquen y en los actos administrativos emanados de la autoridad ambiental competente. Será también constitutivo de infracción ambiental la comisión de un daño al medio ambiente, con las mismas condiciones que para configurar la responsabilidad civil extracontractual establece el Código Civil y la legislación complementaria, a saber: El daño, el hecho generador con culpa o dolo y el vínculo causal entre los dos. Cuando estos elementos se configuren darán lugar a una sanción administrativa ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad que para terceros pueda generar el hecho en materia civil".*

El Decreto Ley 3573 de 2011 creó la ANLA, como una unidad administrativa especial del orden nacional, con autonomía administrativa y financiera, sin personería jurídica, adscrita al MADS y le confirió, entre otras, la competencia de otorgar o negar las licencias, permisos y trámites ambientales de competencia del Ministerio, y de manera expresa, la función de adelantar y culminar el procedimiento de investigación, preventivo y sancionatorio en materia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1333 de 2009.

V. Caso concreto

Los sucesos por los cuales se ordena el inicio de esta actuación administrstiva tienen su origen en el análisis efectuado por el Grupo Norte Orinoquia, mediante Concepto Técnico N° 7030 del 24 de octubre de 2023, a través del cual solicitó a la Oficina Asesora Jurídica iniciar un proceso sancionatorio, con el fin de determinar si la sociedad incurrió o no en infracciones ambientales, teniendo en cuenta los siguientes hechos:

Primer hecho:

> *"Por no haber realizado la construcción y puesta en operación de los sistemas de manejo de aguas lluvias y de escorrentía conformado por cunetas perimetrales trapezoidales en concreto, skimmers y desarenadores con descole al medio natural en las locaciones de los pozos OMI-3 y OMI-4 de acuerdo con los diseños y especificaciones establecidas en el PMA del proyecto".*

En lo que corresponde a la citada conducta, en el Concepto Técnico N° 7030 del 24 de octubre de 2023, se exponen los siguientes hallazgos:

> *"**4.1 Respecto al manejo de aguas lluvias y de escorrentía***

Que por parte de la sociedad SUELOPETROL C.A. SUCURSAL COLOMBIA identificada con NIT: 900306892], se adelantó la construcción de las plataformas exploratorias denominadas OMI-3 y OMI-4 y en cada una de ellas la perforación de los pozos exploratorios OMI-3 y OMI-4, respectivamente. Los dos (2) pozos OMI-3 y OMI-4 fueron construidos con sus respectivos contrapozos, no obstante, no cuentan con cárcamos perimetrales ni trampa grasas para el manejo de aguas aceitosas, como tampoco la sociedad construyó los sistemas para el manejo de aguas lluvias (cunetas perimetrales, desarenadores/skimmers, descoles) en las locaciones OMI-3 y OMI-4.

<u>Locación OMI-3:</u>

La sociedad a través del ICA 8 reportó que en el período de seguimiento construyó la plataforma de perforación OMI-3 (Locación 1), la cual se ubica en una zona con topografía plana con coberturas vegetales de sabanas naturales. Reportó además que, se construyeron provisionalmente cunetas en tierra forradas con geomembrana, y que las dimensiones corresponden a los diseños específicos presentados en el PMA.

Respecto al manejo de aguas lluvias y de escorrentía de la locación del pozo OMI-3, se observó únicamente la excavación en tierra, para lo que sería la cuneta perimetral para manejo de estas aguas según lo informado por la sociedad en la visita de seguimiento. La zanja no contaba con ningún tipo de recubrimiento con geotextil o geomembrana. Esta situación se puede evidenciar en las siguientes fotografías: (…)

Durante el recorrido por la locación OMI-3 y como se aprecia en los registros fotográficos, no se evidenció construcción de cunetas perimetrales en concreto, como tampoco skimmers/desarenadores con descole al medio natural, siendo necesario que la sociedad construya esta infraestructura conforme los diseños y especificaciones establecidas en el PMA del proyecto, con el fin de garantizar el manejo apropiado de las aguas lluvias y de escorrentía, y su óptima evacuación de las aguas presentes en esta zona.

<u>Locación OMI-4:</u>

Respecto al manejo de aguas lluvias y de escorrentía de la locación del pozo OMI-4, se observó que la sociedad tampoco realizó la construcción de cunetas perimetrales en concreto, como tampoco skimmers/desarenadores con descole al medio natural, siendo necesario que la sociedad construya esta infraestructura conforme los diseños y especificaciones establecidas en el PMA del proyecto, con el fin de garantizar el manejo apropiado de las aguas lluvias y de escorrentía, y su óptima evacuación de las aguas presentes en esta zona. (…)

4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS PRIMERO (…)

Condición de modo:

A través del Artículo Segundo de la Resolución 0276 del 22 de marzo de 2013 la ANLA autorizó al interior del Área de Perforación Exploratoria Llanos-61 la construcción, adecuación y operación de máximo seis (6) plataformas multipozo con un área de seis (6) ha cada una, la perforación de hasta tres (3) pozos de exploración en cada plataforma, para un total de 18 pozos exploratorios, dentro de las cuales se enmarcan la adecuación de las locaciones, construcción y perforación de los pozos exploratorios OMI-3 y OMI-4.

Condición de tiempo:

Mediante comunicado radicado 2022015736-1-000 del 2 de febrero de 2022, la sociedad SUELOPETROL C.A. SUCURSAL COLOMBIA informó a la ANLA el reinicio de actividades de obras civiles y posterior perforación del Pozo OMI-3 en el APE LLA-61 programada para el día 3 de febrero de 2022.

Durante la visita de seguimiento ambiental efectuada al proyecto APE LLA-61 por el equipo técnico de seguimiento entre el 6 y 8 de junio de 2023, la sociedad informó que en el primer trimestre del año 2023 realizó las obras civiles y perforación del pozo OMI-4.

Condición de Lugar:

La construcción, adecuación y perforación de los pozos exploratorios OMI-3 y OMI-4 las llevó a cabo la sociedad en las siguientes coordenadas:

Infraestructura y/u obras	***Coordenadas Origen Nacional***	
	Norte	***Este***
Locación OMI-3	*2192279*	*5268790*
Pozo OMI-3	*2192248*	*5268790*
Locación OMI-4	*2193441*	*5271333*
Pozo OMI-4	*2193417*	*5271389*

(…)"

En virtud de lo consignado en el precitado insumo técnico, se puede determinar que existe mérito para iniciar la presente investigación a fin de determinar si el hecho referenciado y todos aquellos que le sean conexos, constituye infracción ambiental en los términos previstos en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

Segundo hecho:

"Por no haber realizado la construcción y puesta en operación de los sistemas de manejo de aguas aceitosas y contaminadas en las locaciones de los pozos OMI-3 y OMI-4, conformados por cárcamos perimetrales conectados a skimmer/trampa de grasas, de acuerdo con los diseños y especificaciones establecidas en el PMA del proyecto".

En lo que corresponde a la citada conducta, en el Concepto Técnico N° 7030 del 24 de octubre de 2023, se exponen los siguientes hallazgos:

"4.2 Respecto al manejo de aguas aceitosas

Durante la visita de seguimiento realizada a la locación del pozo OMI-3, el ESA-ANLA constató que, fue perforado este pozo y cuenta con su respectivo contrapozo y cabezal de producción. No obstante, la sociedad no ha realizado la construcción del cárcamo perimetral y skimmer para el manejo de aguas aceitosas.

<u>Locación OMI-3: (…)</u>

<u>Locación OMI-4:</u>

Durante la visita de seguimiento, la sociedad reportó al ESA-ANLA que en el primer trimestre del año 2023, realizó la construcción de la locación y perforación del pozo OMI-4. Dichas actividades no se encuentran relacionadas en el ICA 8, ya que este último corresponde al período del año 2022; la sociedad informó que los soportes de estas actividades los presentará en el ICA 9 correspondiente al período del año 2023.

El ESA-ANLA realizó recorrido por la locación del pozo OMI-4, donde constató que allí fue perforado dicho pozo, el cual cuenta con contrapozo y cabezal de producción, sin embargo, se evidenció que la sociedad no ha realizado la construcción del cárcamo perimetral y skimmer para el manejo de aguas aceitosas. (…)"

De conformidad con lo determinado en el Concepto Técnico N° 7030 del 24 de octubre de 2023, las condiciones de modo tiempo y lugar descritas en el primer hecho expuesto en el presente acto administrativo son similares para este hecho. Por lo anterior en lo que respecta a este hecho, deberán tener en cuenta las condiciones allí analizadas.

En virtud de lo consignado en el precitado insumo técnico, se puede determinar que existe mérito para iniciar la presente investigación a fin de determinar si el hecho referenciado y todos aquellos que le sean conexos, constituye infracción ambiental en los términos previstos en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

Tercer hecho:

"Por no haber realizado la construcción de las obras autorizadas de ocupación de cauce autorizadas en el Artículo Sexto de la Resolución 0276 del 22 de marzo de 2013 para el Caño Pica Pico, que se encuentra localizado en la vereda San José de Lopera del municipio de Paz de Ariporo Casanare en el punto "Ocupación de Cauce Caño Pica Pico", localizado en las coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá Este: 1.389.634, Norte: 1.125.632 y coordenadas Origen Magna Nacional Este: 5269903, Norte: 2190787,8".

En lo que corresponde a la citada conducta, en el Concepto Técnico N° 7030 del 24 de octubre de 2023, se exponen los siguientes hallazgos:

"4.3 Respecto a la ocupación de cauce autorizada sobre el Caño Pica Pico

Que la sociedad SUELOPETROL C.A. SUCURSAL COLOMBIA viene haciendo uso de la vía de acceso existente que conduce a las locaciones OMI-3 y OMI-4, y como paso obligado sobre esta vía de acceso se realiza el tránsito sobre el cruce del caño Pica Pico (coordenadas magna nacional E:5269903; N:2190787,8) el cual, en época de invierno, es imposible cruzarlo, debido a que se requiere allí la construcción de las obras civiles autorizadas en el Artículo Sexto de la Resolución 0276 del 22 de marzo de 2013.

Durante la visita de seguimiento la sociedad informó al ESA-ANLA que en el período de seguimiento no requirió de la construcción y/o adecuación de ocupaciones de cauce en el proyecto. Respecto a la adecuación de cauces, es importante señalar que a través del Artículo Sexto de la Resolución 0276 del 22 de marzo de 2013 se autorizó la sociedad la ocupación de cauces durante el desarrollo de las actividades del proyecto APE LLA-61, en los sitios de cruce sobre cuerpos de agua superficiales, de líneas de flujo a construir y los corredores viales a adecuar o construir para el desarrollo del proyecto exploratorio. La ubicación de los sitios de ocupación de cauce autorizados, podrán variar en un rango de 100 m aguas arriba o aguas abajo con respecto a las coordenadas que se indican para cada sitio, de acuerdo con la dinámica fluvial de la corriente o por topografía y replanteo de la vía.

Durante el recorrido por la vía de acceso que conduce a la locación del pozo OMI-3, se verificaron las condiciones del cruce sobre el Caño Pica Pico. Al momento de la visita este cruce se encontraba seco, situación diferente a la encontrada en la visita de ANLA en el año 2022 cuando la zona se encontraba totalmente inundada, lo que impidió que el ESA-ANLA pudiera acceder a la locación del pozo OMI-3.

Durante la visita realizada el 7 de junio de 2023, se observó que sobre el caño Pica Pico la sociedad no ha realizado ninguna obra de ocupación de cauce, sin embargo, informó que esta vía la utiliza como acceso a la locación OMI-3, situación que ha derivado en las constantes molestias e inconformidades por parte de la comunidad, quien ha reiterado en diferentes ocasiones la necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones relacionadas con la adecuación y mantenimiento de vías de acuerdo con las obligaciones establecidas en la Resolución 0276 del 22 de marzo de 2013. (…)

Como se observa en el registro fotográfico haciendo la comparación de lo observado en la visita de ANLA en el año 2022 y el año en curso (2023), es evidente que sobre este punto se requiere la construcción del puente en concreto reforzado y/o metálico y/o mixto que fue aprobado por esta Autoridad como ocupación de cauce a realizar a través del Artículo Sexto de la Resolución 0276 del 22 de marzo de 2013. Lo anterior con el fin de cumplir a cabalidad con las obras y actividades estipuladas y cada una de las medidas de manejo ambiental y de seguimiento y monitoreo propuestas en el EIA para la ocupación de cauces. (…)

4.2. DESCRIPCIÓN DEL HECHO TERCERO

Condición de modo:

A través del Artículo Sexto de la Resolución 0276 del 22 de marzo de 2013 la ANLA autorizó a la sociedad la ocupación de cauces durante el desarrollo de las actividades del proyecto APE LLA-61, en los sitios de cruce sobre cuerpos de agua superficiales, de líneas de flujo a construir y los corredores viales a adecuar o construir para el desarrollo del proyecto exploratorio. La ubicación de los sitios de ocupación de cauce autorizados, podrán variar en un rango de 100 m aguas arriba o aguas abajo con respecto a las coordenadas que se indican para cada sitio, de acuerdo con la dinámica fluvial de la corriente o por topografía y replanteo de la vía. En lo que respecta al cruce sobre el caño Pica Pico (coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá: E:1.389.634; N:1.125.632 - Coordenadas Origen Magna Nacional: E:5269903; N:2190787,8) se autorizaron las siguientes obras:

No.	***VÍA***	***VEREDA***	***CUERPO DE AGUA***	***COORDENADAS (MAGNAS SIRGAS ORIGEN BOGOTÁ)***		***TIPO DE OBRA***
				Norte	***Este***	
7	*Vía Locación Cuerva 16 Finca La Palmita*	*San José de Lopera*	*Caño Pica Pico*	*1.389.634*	*1.125.632*	*Puente en concreto reforzado y/o metálico y/o mixto Lmáx = 60m*

Durante la visita realizada el 7 de junio de 2023, se observó que sobre el caño Pica Pico la sociedad no ha realizado ninguna obra de ocupación de cauce, sin embargo, informó que esta vía la utiliza como acceso a las locaciones OMI-3 y OMI-4. Adicionalmente por esta vía la sociedad realizó el tránsito e ingreso de maquinaria y equipos necesarios para la construcción de las locaciones y perforación de dichos pozos.

Condición de tiempo:

Respecto al cruce sobre el caño Pica Pico, este es un paso obligado para el acceso a las locaciones OMI-3 y OMI-4, por consiguiente, la sociedad realizó el tránsito e ingreso de maquinaria y equipos para la adecuación de la locación y perforación del pozo OMI-3 a partir del día 3 de febrero de 2022 cuando reportó el reinicio de dichas actividades, sin que se hubiera construido el puente autorizado en el artículo sexto de la Resolución 0276 del 22 de marzo de 2013.

Condición de Lugar:

El cruce sobre al caño Pica Pico se encuentra localizado en la vereda San José de Lopera del municipio de Paz de Ariporo Casanare en las siguientes coordenadas: en las coordenadas Magna Sirgas Origen Bogotá Este: 1.389.634, Norte: 1.125.632 y coordenadas Origen Magna Nacional Este: 5269903, Norte: 2190787,8". (…)"

En virtud de lo consignado en el precitado insumo técnico, se puede determinar que existe mérito para iniciar la presente investigación a fin de determinar si el hecho referenciado y todos aquellos que le sean conexos, constituye infracción ambiental en los términos previstos en el artículo 5° de la Ley 1333 de 2009.

VI. Incorporación de documentos

En virtud de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 1333 del 2009, según el cual para la verificación de los hechos, la autoridad ambiental competente podrá realizar todo tipo de diligencias administrativas y todas aquellas actuaciones que estime necesarias y pertinentes para determinar con certeza los hechos constitutivos de infracción, serán incorporados los siguientes elementos de prueba, los cuales serán apreciados en su conjunto con las pruebas recaudadas durante el trámite sancionatorio y en la oportunidad procesal pertinente.

Lo anterior, conforme a los criterios de la conducencia, pertinencia y necesidad, calificados para demostrar la configuración o no del hecho objeto de estudio, ya que aportan la información necesaria e idónea para que esta Autoridad llegue al pleno convencimiento acerca de la conducta materia de investigación.

En consecuencia, se relacionan los documentos fundamento del inicio del procedimiento sancionatorio ambiental, que se entienden incorporados al expediente, así:

1. Resolución N° 276 del 22 de marzo de 2013.
2. Auto N° 61 del 7 de enero de 2015.
3. Auto N° 372 del 10 de febrero de 2016.
4. Auto N° 4935 del 9 de julio de 2019.
5. Acta N° 205 del 5 de agosto de 2020.
6. Acta N° 459 del 29 de julio de 2022.
7. Auto N° 8018 del 29 de septiembre de 2023.
8. Hallazgos técnicos contenidos en el Concepto Técnico N° 3739 del 30 de junio de 2022.
9. Hallazgos técnicos contenidos en el Concepto Técnico N° 3899 del 30 de junio de 2023.
10. Radicado N° 4120-E1-33388 del 23 de mayo de 2012.
11. Radicado N° 2022066446-1-000 del 7 de abril de 2022.
12. Radicado N° 2022171860-1-000 del 8 de agosto de 2022.
13. Radicado N° 2023056982-1-000 del 21 de marzo de 2023.

En mérito de lo expuesto,

DISPONE:

ARTÍCULO PRIMERO. Ordenar el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental en contra de la sociedad SUELOPETROL C.A. SUCURSAL COLOMBIA, con NIT 900.306.892, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 1333 de 2009 y con fundamento en las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. El Expediente SAN0290-00-2023, estará a disposición de la investigado y de cualquier persona que así lo requiera, en los términos del artículo 36 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO. Incorpórese a la presente actuación los documentos relacionados en el acápite *"VI. Incorporación de documentos*" de la parte motiva del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO. A través del Grupo de Gestión Documental de la Subdirección Administrativa y Financiera de esta Autoridad, realícese la incorporación a esta actuación sancionatoria de la copia integral de cada uno de los documentos enlistados en el numeral "*VI. Incorporación de Documentos*" de este acto administrativo.

ARTÍCULO TERCERO. Notificar el presente acto administrativo a la sociedad SUELOPETROL C.A. SUCURSAL COLOMBIA, con NIT 900.306.892, a través de su apoderado debidamente constituido o en su defecto por intermedio de su representante legal, de conformidad con los artículos 66 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO. Si la investigada entra en proceso de disolución o régimen de insolvencia empresarial o liquidación regulados por las normas vigentes, informará inmediatamente esta situación a la ANLA, con fundamento en los artículos 8, 58, 79, 80, 81, 95 numeral 8 de la Constitución Política de 1991, en la Ley 43 de 1990, en la Ley 222 de 1995, en la Ley 1333 de 2009 y demás normas vigentes y jurisprudencia aplicable. Adicionalmente, realizará la provisión contable respecto de esta obligación contingente, para lo cual deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO CUARTO. De acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 1333 de 2009, en concordancia con los artículos 69 y 70 de la Ley 99 de 1993, cualquier persona podrá intervenir en la presente actuación administrativa ambiental de carácter sancionatorio.

ARTÍCULO QUINTO. Comunicar el presente acto administrativo a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, de conformidad con el artículo 21 y el inciso 3 del artículo 56 de la Ley 1333 de 2009, para su conocimiento y fines pertinentes.

ARTÍCULO SEXTO. Publicar el presente acto administrativo en la Gaceta Ambiental de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, de conformidad con el inciso 2° del artículo 70 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO SÉPTIMO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C., a los 27 FEB. 2024

POR EL CUAL SE ORDENA EL INICIO DE UN PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS DETERMINACIONES"

ANA MARIA ORTEGON MENDEZ
COORDINADORA ACTUACIONES SANCIONATORIAS

JUAN MANUEL SANABRIA TOLOSA
CONTRATISTA

HERNAN ANTONIO PANESSO MERCADO
CONTRATISTA

Expediente No. SAN0290-00-2023
Concepto Técnico N° 7030 del 24 de octubre de 2023
Fecha: 26 de diciembre de 2023

Proceso No.: 20241420008585

Nota: Este es un documento electrónico generado desde los Sistemas de Información de la ANLA. El original reposa en los archivos digitales de la Entidad